



Einführung in das Zivilrecht für Wirtschaftswissenschaftler, Bachelorstudierende sowie Hörer anderer Fachbereiche



GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT
GÖTTINGEN

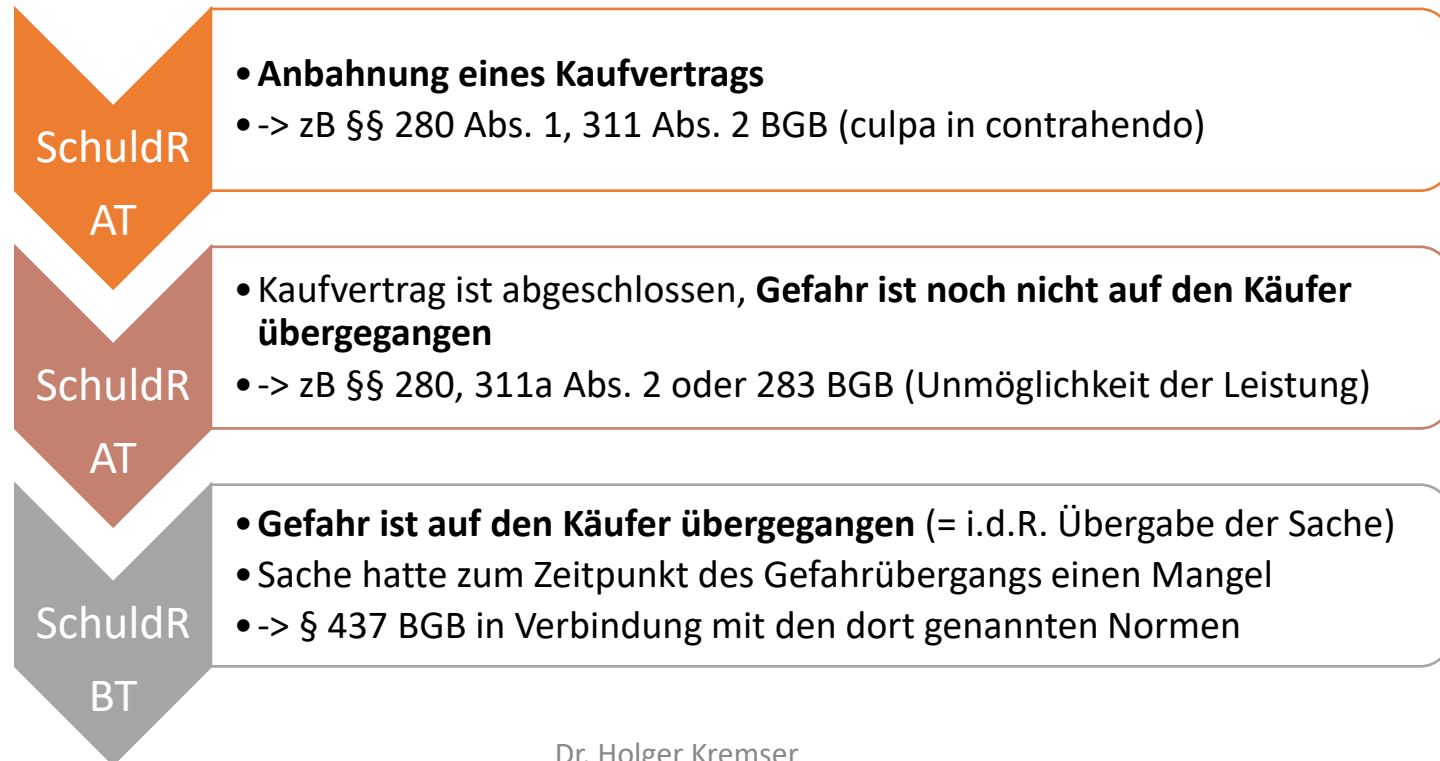
§ 14 Schuldrecht BT – Kaufrecht I

A. Einleitung

- Der **Kaufvertrag** ist in den **§§ 433 ff. BGB** geregelt. Es handelt sich hierbei um einen (vielleicht den wichtigsten) vom BGB geregelten Vertragstyp innerhalb des Schuldrecht BT.
- Bei den Regelungen zum Kaufvertrag handelt es sich – wie meist – im Prinzip um „dispositives“ Gesetzesrecht. Das heißt, dass das Gesetz gewissermaßen einen Vorschlag enthält, wie die einzelnen Rechte und Pflichten im Rahmen eines Kaufvertrags ausgestaltet sind, der nur insoweit gilt, wie die Vertragsparteien keine eigenständigen vertraglichen Regelungen getroffen haben (Privatautonomie). Allerdings sind im Rahmen des Kaufrechts – vor allem, wenn es sich um einen Verbrauchsgüterkauf handelt – nicht wenige Bestimmungen zwingend ausgestaltet (siehe insbes. § 476 BGB).
- Die **zentralen Hauptleistungspflichten**, die den Kaufvertrag ausmachen, sind in § 433 BGB geregelt. Hiernach gilt:
 - **§ 433 Abs. 1 BGB**: Der **Verkäufer** muss dem Käufer die Sache **übergeben** und **übereignen** (§ 433 Abs. 1 S. 1 BGB). Die Sache muss hierbei **frei von Mängeln** sein (§ 433 Abs. 1 S. 2 BGB).
 - **§ 433 Abs. 2 BGB**: Der Käufer muss dem Verkäufer den vereinbarten **Kaufpreis zahlen**.
- Für die Praxis (und für Sie in der Klausur) ist mit Blick auf die Regelungen der §§ 433 ff. BGB am wichtigsten, dass das Kaufrecht über ein **spezielles Leistungsstörungenrecht** verfügt, das sog. „**Mängelgewährleistungsrecht**“ der **§§ 434 ff. BGB**. Hierin ist speziell geregelt, welche Rechte einem Käufer zustehen, wenn die Sache einen Mangel hat. Hierzu zählen das Recht auf Nacherfüllung und weitergehende Rechte (zumeist über Verweis auf das Schuldrecht AT). Die Regelungen gehen dem Schuldrecht AT nach dem lex specialis Grundsatz vor. So können z.B. die §§ 280 ff. BGB weder direkt angewendet werden, noch der Vertrag **wegen Irrtums über den Mangel gem. §§ 119 ff. BGB** angefochten werden, da ansonsten die speziellen Regelungen des Mängelgewährleistungsrechts, insbes. der Nacherfüllung, unterlaufen würden; **Ausnahme** nach herrschender Meinung: **Anfechtung nach § 123 BGB, Grund**: keine entsprechende spezielle Regelung in §§ 434 ff.

§ 14 Schuldrecht BT – Kaufrecht I

- **Wichtige Normen des Mängelgewährleistungsrechts** sind § 434 BGB und § 437 BGB:
 - **§ 437 BGB** enthält die **Rechte des Käufers bei Mängeln**. Voraussetzung für die Anwendbarkeit des § 437 BGB ist, dass ein **Mangel bei „Gefahrübergang“** stattgefunden hat (machen wir gleich).
 - **§ 434 BGB** regelt, **wann eine Sache mangelhaft ist** und erhält verschiedene Mängelbegriffe.
- **Nur wenn die beiden Voraussetzungen „Gefahrübergang“ und „Mangelhaftigkeit“ gemeinsam vorliegen, findet das Mängelgewährleistungsrecht Anwendung.** In allen anderen Fällen gelten die Vorschriften aus dem Schuldrecht AT (§§ 280 ff. BGB, etc.) unverändert fort.



§ 14 Schuldrecht BT – Kaufvertrag I

B. Die Mängelbegriffe des § 434 BGB

- Das Kaufrecht kennt dem Grunde nach *zwei unterschiedliche Arten von Mängeln*: Den **Sachmangel**, geregelt in **§ 434 BGB**, und den **Rechtsmangel**, **§ 435 BGB**. Die Bestimmungen über den Sachmangel sind die relevanteren, so dass wir sie uns gleich im Detail ansehen werden. Ein **Rechtsmangel** liegt vor, wenn einem Dritten noch Rechte in Bezug auf die Sache zustehen, die dem Käufer nicht übertragen wurden (Bsp.: Sache wurde gestohlen, mit der Folge, dass das Eigentum noch dem ursprünglichen Eigentümer zusteht, s. § 935 BGB).
- Die Sachmängelbegriffe des § 434 BGB wurden im Zuge der Umsetzung der EU-Warenkaufrichtlinie und der EU-Digitale-Inhalte-Richtlinie mit Wirkung zum 01.01.2022 neu gefasst. Auch wenn hierdurch einige Neuerungen erfolgt sind, haben diese auf die zentralen Mängelbegriffe, die wir im Folgenden behandeln werden, nur geringe Auswirkungen.
- Ganz allgemein lässt sich ein Mangel als „**Abweichung der Ist-Beschaffenheit von der Soll-Beschaffenheit**“ definieren.
- Die **drei wesentlichen Mängelbegriffe des § 434 BGB** lassen sich einteilen in Sachmängel in Bezug auf **Beschaffenheitsvereinbarungen**, Mängel in Bezug auf die **vom Vertrag vorausgesetzte Verwendung** und Mängel in Bezug auf die **gewöhnliche Verwendung**. In der **Klausur** sind diese gemäß dem Grundsatz „Spezielles vor Allgemeinem“ **von vorne nach hinten zu prüfen**. Das heißt, sie prüfen **zunächst**, ob die **Beschaffenheit** der Sache gegen eine Beschaffenheitsvereinbarung verstößt, **danach**, ob sie sich für die vom **Vertrag vorausgesetzte Verwendung eignet** und **danach**, ob sie sich für die **gewöhnliche Verwendung eignet**. Sobald nach einer dieser drei Kategorien ein Sachmangel bejaht werden kann, können Sie aus der Sachmangel-Prüfung aussteigen und zum nächsten Tatbestandsmerkmal übergehen.

§ 14 Schuldrecht BT – Kaufvertrag I



1. Mangel wegen Abweichung von einer Beschaffenheitsvereinbarung

- Geregelt in **§ 434 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 BGB** Betrifft Fälle, in denen Käufer und Verkäufer sich i.d.R. **ausdrücklich** darüber **geeinigt** haben, dass die Sache **bestimmte Eigenschaften** hat **oder Anforderungen** erfüllen muss. Stillschweigende (konkludente) Beschaffenheitsvereinbarungen werden nur in absoluten Ausnahmefällen anerkannt (i.d.R. ist hier stattdessen der 2. Sachmängelbegriff einschlägig).
- **Beispiel:** A will im Sportgeschäft des S einen Laufschuh kaufen. S und A vereinbaren, dass die Schuhe die Größe 44 haben sollen. Stattdessen packt S dem A Schuhe der Größe 43 ein.

2. Mangel wegen Nichteignung für die nach dem Vertrag vorausgesetzte Verwendung

- Geregelt in **§ 434 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 BGB** Betrifft Fälle, in denen sich aus den **Umständen des Vertragsschlusses** ergibt, dass der Käufer die Sache für einen **bestimmten Zweck** erwirbt, der Verkäufer dies erkennen kann und die **Sache sich** für den Zweck **nicht eignet**.
- **Beispiel:** A will im Sportgeschäft des S einen soliden Wanderschuh kaufen. Während des Verkaufsgesprächs erzählt er S davon, dass er den Schuh für ambitionierte Wind-und-Wetter Wanderungen in den Bergen erwerben will. Bei der ersten Alpenwanderung stellt sich heraus, dass die Schuhe nicht wasserdicht sind.

3. Mangel wegen Nichteignung für die gewöhnliche Verwendung

- Geregelt in **§ 434 Abs. 3 S. 1 Nr. 1, 2 BGB**
- Betrifft Fälle, in denen die Sache sich **nicht für die gewöhnliche Verwendung eignet** bzw. **nicht die Beschaffenheit** aufweist, **die bei Sachen der gleichen Art üblich ist** und daher erwartet werden kann. Zur Bestimmung der erwartbaren Beschaffenheit können auch öffentlichen Äußerungen des Verkäufers oder anderer verbundener Personen (insbes. des Herstellers) über die Sache herangezogen werden (typisches Beispiel: Werbung).

§ 14 Schuldrecht BT – Kaufvertrag I

- Beispiel für einen Mangel wegen Nichteignung für die **gewöhnliche Verwendung** :

A will im Sportgeschäft des S einen normalen Alltagsschuh kaufen. Beim Auspacken zuhause stellt er fest, dass der linke Schuh in der Sohle ein Loch hat.

Weitere Unterarten von Mängeln

- § 434 BGB enthält einige **weitere Mängelbegriffe und konkretisierende Beispiele**, die aber für die Praxis nicht die gleiche Relevanz haben wie die drei Haupt-Mängelbegriffe. Hierzu zählen insbesondere:
 - Mängel wegen fehlerhafter Montageanleitung (§ 434 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 BGB.)
 - Mängel wegen fehlerhafter Montage, sofern diese vereinbart war (§ 434 Abs. 4 BGB)
 - **Aliud-Lieferung**: Der Verkäufer liefert eine andere als die geschuldete Sache (§ 434 Abs. 5 BGB)
 - **Manko-Lieferung**: Der Verkäufer liefert eine geringere als die vereinbarte Menge (§ 434 Abs. 2 S. 2 BGB)

§ 14 Schuldrecht BT – Kaufrecht I

C. Der Gefahrübergang

- Der Begriff des „**Gefahrübergangs**“ hat zwei wichtige Funktionen:
 - **Zum einen** beschreibt er den **Zeitpunkt, in dem das kaufrechtliche Mängel-Gewährleistungsrecht der §§ 434 ff. BGB eingreift. Die §§ 434 ff. BGB greifen nur, wenn der Gefahrübergang schon stattgefunden hat und die Sache den Mangel schon bei Gefahrübergang hatte** (siehe § 434 Abs. 1 BGB) (vorher gilt Schuldrecht-AT).
 - **Zum zweiten** geht ab diesem Moment die **Gefahr des zufälligen Untergangs der Sache vom Verkäufer auf den Käufer über** (sog. „**Leistungsgefahr**“). Das bedeutet, dass für den Fall, dass eine Sache bei einer Gattungsschuld vor Gefahrübergang untergeht, der Verkäufer trotzdem eine (andere) Sache liefern muss. Geht die Sache hingegen erst nach Gefahrübergang unter, ist der Verkäufer von seiner Leistungspflicht befreit.
- Der Zeitpunkt des Gefahrübergangs ist gem. **§ 446 BGB** in der Regel der Zeitpunkt der **Übergabe der Sache**. Vereinfacht gesagt trägt der Käufer also ab dem Moment, in dem er die Sache in den Händen hält, die Verantwortung für die Sache und damit auch das Risiko, dass etwas mit der Sache passiert.
- Eine Ausnahme von diesem Grundsatz findet sich in **§ 447 Abs. 1 BGB**: Beim einem Versendungskauf geht die Gefahr grundsätzlich in dem Moment auf den Käufer über, in dem der Verkäufer die Sache einer Transportperson übergibt. Von diesem Grundsatz gibt es wiederum eine Rückausnahme für den **Verbrauchsgüterkauf**: Gem. **§ 475 Abs. 2 BGB** geht die Gefahr nur auf den Verbraucher über, wenn er selbst die Transportperson beauftragt hat.

§ 14 Schuldrecht BT – Kaufrecht I

Beispielsfälle zu Gefahrübergang und Leistungsgefahr

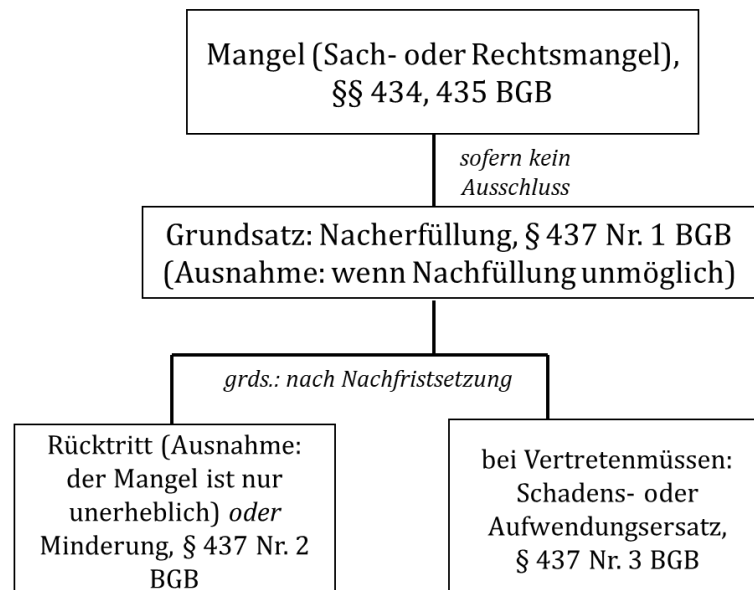


- A bestellt bei IKEA online ein Exemplar des Schreibtischstuhls „Torbjörn“. Nachdem Torbjörn geliefert wurde, wird der Stuhl zwei Tage später bei einem unverschuldeten Wohnungsbrand zerstört. Muss IKEA einen weiteren Torbjörn liefern?
 - *Nein, die Gefahr ist (jedenfalls) gem. § 446 BGB auf A übergegangen.*
- A bestellt nun bei Ebay-Kleinanzeigen einen gebrauchten Torbjörn von der Privatperson B. B lässt den Stuhl per DHL-Express liefern, auf dem Weg hat der Lieferwagen einen Unfall und Torbjörn wird zerstört. Muss B nochmal liefern?
 - *Nein, die Gefahr ist gem. § 447 Abs. 1 BGB auf A übergegangen; A kann von B nach **§ 285 Abs. 1 BGB die Abtretung des Ersatzanspruchs (sog. stellvertretendes commodum)** des B gegenüber DHL-Express verlangen. Die Abtretung ist notwendig, weil A keinen Vertrag mit DHL-Express abgeschlossen hat. Man bezeichnet diesen Vorgang auch als **Drittschadensliquidation**.*
- A bestellt entnervt noch einmal bei IKEA einen Torbjörn. Dieses Mal hat der von IKEA losgeschickte Lieferwagen einen Unfall, wieder trifft es den Torbjörn. Muss IKEA nochmal liefern?
 - *Ja, da die Gefahr wegen § 475 Abs. 2 BGB nicht gem. § 447 Abs. 1 BGB auf A übergegangen ist, weil A die Transportperson nicht beauftragt hat.*

§ 14 Schuldrecht BT – Kaufvertrag I

D. Die Gewährleistungsrechte des Käufers bei Mängeln

- Sofern die Sache bei Gefahrübergang einen Mangel aufweist, stehen dem Käufer die in **§ 437 BGB** geregelten „**Gewährleistungsrechte**“ zur Verfügung. Hierbei handelt es sich um speziell auf die Interessensituation bei Kaufverträgen zugeschnittene Vorgaben, die insbesondere die vom Verkäufer regelmäßig zu leistende „**Nacherfüllung**“ regeln.
 - Die **Besonderheiten des kaufrechtlichen Gewährleistungsrechts** gegenüber dem allgemeinen Schuldrecht wirken sich mal zugunsten des Käufers und mal zugunsten des Verkäufers aus. So stehen dem Käufer (insbes. wenn er Verbraucher ist) zwar vielerlei Rechte zur Verfügung. Andererseits muss er dem Verkäufer aber auch die Chance geben, den Mangel durch Nacherfüllung zu beheben und kann sich nicht einfach vom Vertrag lösen.
- ### **Gewährleistungsrechte: Überblick**



§ 14 Schuldrecht BT – Kaufvertrag I

I. Die Nacherfüllung

- Das Recht des Käufers auf Nacherfüllung ist in **§ 437 Nr. 1 i.V.m. § 439 BGB** geregelt.
- Im Kaufrecht gilt grundsätzlich der „**Vorrang der Nacherfüllung**“ und hieraus folgend ein „Recht zur zweiten Andienung“ des Verkäufers. Das heißt: Bevor der Käufer andere Rechte wie Rücktritt, Minderung oder Schadenersatz geltend machen kann, muss er dem Verkäufer zuerst Gelegenheit gegeben haben, Nacherfüllung zu leisten (sofern keine entsprechende Ausnahme vorliegt).
- Das Gesetz kennt in § 439 BGB **zwei Arten der Nacherfüllung**
 - Beseitigung des Mangels (= **Nachbesserung**), oder
 - Lieferung einer mangelfreien Sache (= **Nachlieferung**)
- Gem. **§ 439 Abs. 1 BGB** hat der Käufer grundsätzlich ein **Wahlrecht**, ob er eine **Reparatur** oder eine **Ersatzlieferung** verlangen möchte. Beim Verbrauchsgüterkauf i.S.d. § 474 Abs. 1 BGB (also einem Kaufvertrag zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher) ist dieses Wahlrecht nicht dispositiv, sondern zwingend, kann also nicht durch freiwillige Vereinbarung aufgehoben werden, § 476 Abs. 1 S. 1 BGB.
- Der **Verkäufer** kann die vom Käufer gewählte Art der Nacherfüllung allerdings nicht nur dann **verweigern**, wenn sie nach allgemeinen Regeln gem. § 275 BGB **unmöglich ist**, sondern auch dann, wenn sie gem. **§ 439 Abs. 4 S. 1 BGB** nur mit relativ **unverhältnismäßigen Kosten** möglich wäre. Gem. § 439 Abs. 4 S. 2 BGB ist hierbei insbesondere der Wert der Sache in mangelfreiem Zustand, die Bedeutung des Mangels und die Frage zu berücksichtigen, ob auf die andere Art der Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile für den Käufer zurückgegriffen werden (grobe Faustregel: Unverhältnismäßigkeit ab ca. 10% Mehrkosten). Ist die gewählte Art der Nacherfüllung relativ unverhältnismäßig, beschränkt sich der Nacherfüllungsanspruch des Käufers auf die jeweils andere Art der Nacherfüllung.

§ 14 Schuldrecht BT – Kaufvertrag I

- In der **Praxis** führt das Verweigerungsrecht des Verkäufers aus § 439 Abs. 4 BGB häufig dazu, dass er die Nachlieferung einer neuen Sache verweigern kann, sofern er die ursprüngliche Sache noch reparieren kann, da er ansonsten typischerweise auf der ursprünglichen Sache „sitzen bleiben“ würde, weil diese (nun gebrauchte) Sache sich an Dritte nicht mehr ohne Weiteres verkaufen ließe.
- Gewährleistungsausschluss
- Ein vertraglicher Gewährleistungsausschluss ist als **Ausfluss der Privatautonomie** grundsätzlich möglich. Der Umfang des Ausschlusses muss ggf. per Auslegung gem. §§ 133, 157 BGB ermittelt werden (Bsp.: „gekauft wie gesehen“, „Bastlerfahrzeug“). Allerdings gibt es wichtige Ausnahmen:
 - **§ 444 BGB:** Verkäufer kann sich auf einen Ausschluss nicht berufen, soweit er den Mangel arglistig verschwiegen oder eine gesonderte Beschaffenheitsgarantie übernommen hat
 - **§ 476 BGB:** Beim **Verbrauchsgüterkauf** können die Gewährleistungsrechte des Verbrauchers grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden, **§ 476 Abs. 1 S. 1 BGB**. § 476 BGB enthält allerdings auch einige (beschränkte) Rückausnahmen. Die wichtigste ist § 476 Abs. 3 BGB: (nur) für Schadenersatzansprüche bleibt ein Ausschluss weiter möglich. Allerdings findet für entsprechende Bestimmungen in AGBs die allgemeine AGB-Kontrolle (wie auch sonst) uneingeschränkt Anwendung, insbes. § 309 Nr. 7 BGB: Kein Ausschluss für Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit und kein Ausschluss für grobe Fahrlässigkeit.

Weitere relevante Bestimmungen i.R.d. Nacherfüllung:

- § 439 Abs. 2 BGB: Verkäufer muss die Aufwendungen der Nacherfüllung tragen, insbesondere **Transport- und Materialkosten** bei Rücksendung der Sache zur Reparatur
- § 439 Abs. 3 BGB: Verkäufer muss **etwaige Ein- und Ausbaukosten** tragen (war früher sehr umstritten, Bsp.: Käufer baut mangelhafte Parkettstäbe in seinem Haus ein, die dann teuer wieder entfernt werden müssen)
- Im Falle einer Nachlieferung muss der Käufer die ursprüngliche Sache an den Verkäufer herausgeben, § 439 Abs. 6 BGB

§ 14 Schuldrecht BT – Kaufvertrag I

Übersicht Tatbestandsmerkmale des Nacherfüllungsanspruchs aus §§ 433, 434, 437 Nr. 1, 439 BGB

1. Kaufvertrag, § 433 BGB

2. Mangel bei Gefahrübergang, § 434 BGB

a) Mangel, § 434 BGB

[Beachte: 3 zentrale Mangelbegriffe hintereinander prüfen]

b) Bei Gefahrübergang, §§ 446 f. BGB

3. Kein Gewährleistungsausschluss

[Beachte: Vertraglicher Ausschluss ggf. irrelevant wegen § 444 BGB oder unwirksam wegen § 476 BGB]

4. Nacherfüllungsverlangen, § 439 BGB

Nach Wahl des Käufers entweder Nachbesserung oder Nachlieferung, § 439 Abs. 1 BGB

[Beachte: Gewählte Art der Nacherfüllung kann ggf. unmöglich sein (§ 275 BGB)
oder vom Verkäufer wegen Unverhältnismäßigkeit verweigert werden, § 439 Abs. 4 BGB]

§ 14 Schuldrecht BT – Kaufvertrag I

Kurzer Beispielsfall zur Nacherfüllung

Fall:

A geht ins Schuhgeschäft des S, um sich ein Paar Sportschuhe zu kaufen. Nach einem kurzen Verkaufsgespräch, in dem A und S sich vor allem über das Wetter unterhalten, erwirbt er ein Paar „Steph Curry Under Armour 7“ für 170€. Zuhause stellt A fest, dass beim rechten Schuh der Schnürsenkel gerissen ist. Im Übrigen sind die Schuhe aber tadellos. A geht daraufhin am nächsten Tag zu S, der ihm anbietet, den Schnürsenkel am rechten Schuh mit einem Originalteil auszuwechseln. A will sich hierauf aber nicht einlassen und verlangt stattdessen ein neues Paar Schuhe – immerhin könne er bei Schuhen in dieser Preislage erwarten, dass von Anfang an alles perfekt sei.

Hat A gegen S einen Anspruch auf ein neues Paar „Steph Curry Under Armour 7“?



Lösungsskizze:

Anspruch A gegen S auf Nachlieferung aus §§ 433, 437 Nr. 1, 439 Abs. 1 Alt. 2 BGB?

1. Kaufvertrag

(+)

§ 14 Schuldrecht BT – Kaufvertrag I

2. Mangel bei Gefahrübergang

a) Mangel

- Beschaffenheitsvereinbarung?
(-)
- Nach dem Vertrag vorausgesetzte Verwendung?
eher (-)
- Gewöhnliche Verwendung?
(+) (Schuhe sollten Schnürsenkel haben)

b) Bei Gefahrübergang

(+) (Übergabe ist erfolgt und Mangel war vor Übergabe schon da, § 446 BGB)

3. Kein Gewährleistungsausschluss

(+)

4. Nacherfüllungsverlangen

grds. (+), gewählte Art der Nacherfüllung hier Ersatzlieferung gem. § 439 Abs. 1 Alt. 2 BGB

Aber: Berechtigte Verweigerung durch Verkäufer gem. § 439 Abs. 4 BGB?

(+), Nachbesserung leicht und ohne Nachteile für den Käufer möglich, Ersatzlieferung demgegenüber nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich, Verweigerung daher berechtigt

5. Ergebnis

Anspruch (-)

§ 14 Schuldrecht BT – Kaufrecht I

Main Take-Away

- Das Kaufrecht der §§ 433 ff. BGB verfügt über ein spezielles Leistungsstörungenrecht, das „**Mängelgewährleistungsrecht**“, dass innerhalb seines Anwendungsbereichs die allgemeinen Regeln verdrängt, §§ 434 ff. BGB
- Zu den Gewährleistungsrechten des Käufers zählt insbesondere der „**Nacherfüllungsanspruch**“, geregelt in §§ 437 Nr. 1, 439 BGB
- Die **Tatbestandsvoraussetzungen** des Nacherfüllungsanspruchs sind das Vorliegen eines **Kaufvertrags (1.)**, ein **Mangel bei Gefahrübergang (2.)**, das Nichtvorliegen eines vertraglichen **Gewährleistungsausschlusses (3.)** und ein **Nacherfüllungsverlangen des Käufers (4.)**.
- Der kaufrechtliche Sachmangel ist in § 434 BGB geregelt. Ein **Mangel** ist eine „**Abweichung der Ist-Beschaffenheit von der Soll-Beschaffenheit**“. Die **drei zentralen Mangelbegriffe** in § 434 BGB sind die Abweichung von einer **Beschaffenheitsvereinbarung**, die Abweichung von der **nach dem Vertrag vorausgesetzten Verwendung** und die Nichteignung für die **gewöhnlichen Verwendung**.
- Der „**Gefahrübergang**“ als Zeitpunkt des Eingreifens des Mangel-Gewährleistungsrecht ist in den §§ 446 f. BGB geregelt und findet in der Regel mit Übergabe der Sache statt (§ 446 BGB).
- Gem. § 439 Abs. 1 BGB kann der Käufer nach seiner Wahl entweder die **Nachbesserung** der Sache **oder** die **Nachlieferung** einer neuen Sache verlangen (sofern dies möglich ist). Der **Verkäufer** kann die vom Käufer gewählte Nacherfüllungsart aber **ggf. wegen relativ unverhältnismäßiger Kosten verweigern**, § 439 Abs. 4 BGB.
- Käufer und Verkäufer können vertraglich einen **Ausschluss der Gewährleistungsrechte** vereinbaren. Im Rahmen des Verbrauchsgüterkauf ist dies allerdings weitgehend unzulässig, § 476 BGB.